

# 감사결과처분요구서

|                  |                                       |          |            |          |                          |
|------------------|---------------------------------------|----------|------------|----------|--------------------------|
| 일련번호             | 6                                     | 감사자      | 감사실        |          | 공개(○)<br>비공개( )          |
| 신분상 조치인원         | 1                                     | 재정상 조치방법 | -          | 재정상 조치금액 | -                        |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△△△△△△△<br>(●●●○□□□□□<br>△△△△△△△△△) | 처분요구일자   | 2020.05. . | 회신기일     | 처분(요구)<br>일로부터<br>1개월 이내 |

●●●○ □□□□□, △△△△△△△△△  
 (신분상 주의1, 행정상 통보)

제 목 협상에 의한 계약 체결 시 입찰공고 기간 미준수  
 관 계 기 관 ●●●○ □□□□□, △△△△△△△△△  
 내 용

## 1. 업무처리기준

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」 제35조(입찰공고의 시기) 제5항, 기획재정부 「계약예규」(제383호, 2018.6.4.) 협상에 의한 계약체결 기준 제4조(입찰 공고) 제1항에 따르면 계약담당공무원은 제안서 제출마감일의 전일부터 기산하여 40일 전에 입찰공고를 하여야 함
- 다만, 긴급을 요하는 경우, 추정가격이 고시금액 미만인 경우 및 시행령 제20조 제2항에 따른 재공고입찰인 경우에는 제안서 제출마감일의 전일부터 기산하여 10일전까지 공고할 수 있음

## 2. 현황 및 지적내용

### ○ 입찰공고 현황

| 계 약 명                                | 1차 공고<br>(공고기간)                      | 2차 공고<br>(공고기간)                      | 입찰결과                |                     | 비고                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
|                                      |                                      |                                      | 1차 공고               | 2차 공고               |                                       |
| 2018년도 △△△△△△△△△<br>구내식당 위탁운영 사업자 선정 | 2018.12.15. ~<br>2019.12.21.<br>(7일) | 2018.12.22. ~<br>2019.12.28.<br>(7일) | 유찰<br>(1개 업체<br>입찰) | 유찰<br>(1개 업체<br>입찰) | 입찰 참여 업체와<br>수의계약 체결<br>(2017.12.29.) |

- △△△△△△△△△에서는 2018년도 연수원 구내식당 위탁운영 사업자 선정을 위한 1차 및 2차 입찰공고를 진행하면서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」 및 기획재정부 「계약예규」 에서 정한 공고기간인 10일 동안 입찰공고를

하여야 함에도 1차 및 2차 입찰공고 시 7일간 입찰공고를 한 사실이 있음

### 3. 조치할 사항

○ 신분상 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【●●● □□□□□】

- 2018년도 연수원 구내식당 위탁운영 사업자 선정을 위한 1차 및 2차 입찰공고 시 (협상에 의한 계약인 경우) 최소 10일간 입찰공고 하여야 함에도 7일간 입찰공고 하여 입찰공고 기준 미준수 및 계약업무를 소홀히 한 △△△△△△△△ 일반직 ○급 □□□(現 ■■■■■■■■ ▨▨▨▨▨▨)대하여 “신분상 주의” 처분 요구

〔관련자〕

| 직 급    | 성 명 | 담당업무 | 현 근무처    | 처분요구 |
|--------|-----|------|----------|------|
| 일반직 〇급 | □□□ | ●●업무 | ▣▣▣▣▣▣▣▣ | 주의   |

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련